



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.010831/2019-37

Data do julgamento: 08/08/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Moisely Martins da Silva

Alexandre Cony dos Santos Junior

Ementa: Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM nº 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações de mesmo comitente (OMC) intencionais e spoofing. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Moisely Martins da Silva** e **Alexandre Cony dos Santos Junior** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de R\$ 757.661,47 (setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) para cada um dos acusados, pelo descumprimento ao item I c/c item II, “b”, da ICVM nº 08/1979.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 25/2020/CVM/SGE, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 31/08/2023, às 14:39, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 31/08/2023, às 23:28, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 02/10/2023, às 11:38, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 01/11/2023, às 09:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1863743** e o código CRC **138AC14E**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1863743** and the "Código CRC" **138AC14E**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.010831/2019-37

Reg. Col. 1930/20

Acusados: Moisely Martins da Silva
Alexandre Cony dos Santos Junior

Assunto: Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM nº 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações de mesmo comitente (OMC) intencionais e *spoofing*.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Moisely Martins da Silva (“Moisely Martins”), na qualidade de investidora, bem como de seu mandatário Alexandre Cony dos Santos Junior (“Alexandre Cony”) e, em conjunto com Moisely Martins, “Acusados”), com fulcro nos incisos I e II, “b”¹, da então vigente Instrução CVM (“ICVM”) nº 08/1979², por suposta prática de manipulação dos preços de ativos no mercado de valores mobiliários por meio de (i) operações de mesmo comitente (“OMC”)³ que pressionaram os dois lados do livro, com ordens de compra e venda de opções de

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;

² A ICVM nº 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/22.

³ “De acordo com a definição trazida pelo Ofício Circular 033-2012-DP, emitido em 15.06.2012 pela então BM&FBOVESPA, Operações de Mesmo Comitente são aquelas em que um investidor – identificado por seu CPF ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ações⁴, atraindo investidores para a execução de ofertas pretendidas por Moisely Martins; e (ii) inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, sem o propósito de fechar negócio (*spoofing*), no período compreendido entre 01.03.2016 e 31.03.2017.

2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo Ordinário nº 14/2017⁵ (“PAD BSM nº 14/2017”), conduzido pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”), em face da corretora W.S.A.C.C.T.V.M (“Corretora”), que foi acusada de cometer falhas na supervisão de operações apontadas pela Superintendência de Acompanhamento de Mercado da BSM (“SAM”)⁶, e que por sua vez viabilizaram aos Acusados do presente PAS a criação de ofertas artificiais com a finalidade de alterar a regular formação de preços de ativos negociados em bolsa.

3. Devido à necessidade de apuração da conduta de investidores envolvidos nas irregularidades apontadas pela BSM, foi instaurado o presente PAS.

II. DOS FATOS

II.A Da análise pela BSM

4. Inicialmente, a SAM identificou, no período compreendido entre 01.03.2016 e 15.04.2016, 3.340 (três mil trezentos e quarenta) OMC realizadas em nome de Moisely Martins

CNPJ – figura nas duas pontas (compra e venda) de determinado negócio, independentemente de a compra e a venda terem sido intermediadas por uma única corretora ou por duas corretoras distintas. Ordens idênticas (ativo e preço), porém opostas (compra e venda) podem, eventualmente, (e a eventualidade é elemento importante em tal conceito), se encontrar nos sistemas de negociação da B3, em função dos valores e da ordem cronológica de inserção por um mesmo cliente, e originar uma OMC. No entanto, a realização de OMC pode ser utilizada de forma intencional, com o objetivo de simular demanda ou oferta do ativo e, com isso, influenciar a decisão de compra ou de venda dos demais investidores a negociarem em patamar de preço que favoreça a realização de negócios do cliente que realizou a OMC. A distinção entre as operações sistemáticas e com características de intencionalidade e as aleatórias e não intencionais é feita com base na participação relativa de cada investidor em termos de número de negócios e volume financeiro negociado, partindo da premissa de que, havendo intencionalidade, as operações serão sistematicamente realizadas (conforme decisão proferida na reunião do Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM de 22.05.2012, pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI no âmbito do Proc. SP2009/0204).” (Doc. 0889992, p. 2)

⁴ Os ativos transacionados em nome de Moisely Martins, no período de 03.03.2016 a 31.03.2017 foram opções de compra de ações PETRC17, PETRB16, PETRB8, PETRC52, PETRC18, PETRA96, PETRB77, PETRB15, PETRC16, PETRA15, PETRA97 e PETRD19.

⁵ Doc. 0889992.

⁶ Doc. 0889992, Parecer SAM nº 73.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

no segmento Bovespa por intermédio da Corretora, as quais apresentavam “*indícios de criação de condições artificiais, na medida em que foram realizadas sistematicamente para atrair investidores para a execução de ofertas expressivas constantes no lado oposto do livro*”⁷.

5. A Corretora foi, então, informada sobre a abertura de investigação pela BSM, para apurar os fatos envolvendo as operações realizadas por Moisely Martins e, na mesma oportunidade, instada a investigar os fatos.

6. Em 11.07.2016, a Corretora informou que permanecia analisando as operações executadas por Moisely Martins⁸.

7. Posteriormente, foi emitida a Carta nº 1792/2016-SAM-DAR-BSM⁹, em 13.10.2016, solicitando informações acerca da conclusão da análise pela Corretora, que respondeu ter identificado “*negócios com padrões atípicos*”, motivo pelo qual: **(i)** enviou *e-mail* à investidora, que, ao ser questionada, informou que “*opera no mercado de opções usando estratégias de mercado*”; **(ii)** comunicou a prática ao COAF, bem como à BSM; e **(iii)** reduziu em 50% a quantidade de ordens enviadas por minuto pela cliente¹⁰.

8. Na sequência, a SAM identificou que Moisely Martins: (i) entre 01.11.2016 e 31.01.2017, realizou outras 6.418 OMC — equivalente a 14,7% do total de negócios executados pela investidora — com as mesmas características anteriormente descritas; (ii) a partir de janeiro de 2017, utilizou a prática de *spoofing* em suas operações, mediante a “*inserção de ofertas de compra ou venda com lote expressivo (‘ofertas artificiais’) com o objetivo de simular pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para execução de suas ofertas no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios as ‘ofertas artificiais’ são canceladas*”¹¹.

9. Em 02.03.2017, a SAM solicitou a manifestação da Corretora, em relação às operações acima mencionada, alertando para o fato de existir, conforme documentos apresentados

⁷ Doc. 0889992, fls. 73-79 (Carta nº 0691/2016-SAM-DAR-BSM).

⁸ Doc. 0889992, fls. 81-83.

⁹ Doc. 0889992, fls. 85-86.

¹⁰ Doc. 0889992, fls. 88-90.

¹¹ Doc. 0889992, fls. 92-83 (Carta nº 0223/2017-SAM-DAR-BSM).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

anteriormente pela Corretora, uma procuração de Moisely Martins à Alexandre Cony, que por sua vez foi condenado pela CVM, em 25.03.2014, por atuação irregular de agente autônomo de investimento e administração irregular de carteira.

10. A Corretora afirmou, então, que tomou diversas medidas em relação à Moisely Martins, dentre elas: **(i)** o envio de comunicações ao COAF, inclusive em nome do seu procurador — Alexandre Cony —; **(ii)** a redução em 50% da quantidade de ordens enviadas pela cliente; e **(iii)** em virtude da última prática identificada — com características de *spoofing* —, o “*bloque[io] [d]o acesso da cliente à plataforma de robô trade, oferecendo em substituição a plataforma TRYD PRO, de recurso limitados, sempre visando a coibir a realização das operações nos volumes*”¹².

11. Em 07.04.2017, um novo ofício foi enviado à Corretora, com os indicadores de alertas de indícios de práticas abusivas relativas ao primeiro trimestre de 2017, envolvendo operações de clientes que atuaram por intermédio da Corretora, dentre eles, Moisely Martins.¹³ Em resposta¹⁴, a Corretora frisou as medidas já tomadas em relação à cliente e salientou que está em constante monitoramento das práticas ofensivas ao mercado.

12. Da análise dos fatos acima narrados, a SAM concluiu que “a Corretora *falhou no cumprimento das normas do mercado de valores mobiliários ao não coibir a realização de operações irregulares, mesmo tendo sido alertada pela BSM*”¹⁵, motivo pelo qual foi elaborado Termo de Acusação, em face da Corretora, no âmbito do PAD BSM nº 14/2017.

II.B. Da análise pela SMI

13. Diante dos indícios de irregularidades apresentados pela BSM, foi instaurado o presente PAS e dado início as diligências pela SMI, para esclarecimentos dos fatos e para melhor compreender as operações de Moisely Martins.

¹² Doc. 0889992, fls. 108-109.

¹³ Doc. 0889992, fls. 111-114.

¹⁴ Doc. 0889992, fls. 116-117.

¹⁵ Doc. 0889992, fls. 38-64 (Parecer da Superintendência de Acompanhamento de Mercado nº 073/2016).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. Em 05.04.2019, por meio do Ofício nº 18/2019-CVM/SMI/GMA-1¹⁶, Moisely Martins foi instada a se manifestar a respeito dos negócios realizados no período de 01.03.2016 a 31.03.2017, por intermédio da Corretora, no segmento Bovespa.

15. Diante da ausência de resposta, a SMI diligenciou junto à Corretora¹⁷ e uma distribuidora¹⁸, a fim de obter informações atualizadas sobre os Acusados.

16. Em 14.11.2019, foi enviado o Ofício nº 63/2019/CVM/SMI/GMA-1 a Alexandre Cony, com cópia para Moisely Martins¹⁹, questionando se **(i)** Alexandre Cony foi a pessoa responsável pela emissão das ordens de negociação que deram origem aos negócios objeto deste PAS; **(ii)** em caso positivo, se Moisely Martins tinha conhecimento das referidas operações; e **(iii)** qual a natureza do vínculo que Alexandre Cony possuía com a Moisely Martins.

17. Em 18.11.2019, a SMI enviou novo ofício à Moisely Martins²⁰ reiterando o pedido de informações solicitado por meio do Ofício nº 18/2019-CVM/SMI/GMA-1, para o qual não houve resposta. Entretanto, o Aviso de Recebimento retornou negativo sob o motivo “mudou-se” em 21.11.2019²¹.

18. Em 01.12.2019, Alexandre Cony apresentou manifestação, em resposta ao Ofício nº 63/2019/CVM/SMI/GMA-1²², por meio da qual afirmou:

- (i)** ser a pessoa responsável pelo envio das ordens de Moisely Martins, conforme autorização da mesma junto à corretora;
- (ii)** que Moisely Martins tinha conhecimento das ordens e “*em todos os casos estava ao [seu] lado*”; e
- (iii)** era casado com Moisely Martins e que “ela estava junto [com ele] sempre nos envios das ordens”.

¹⁶ Doc. 0889993.

¹⁷ Doc. 0889994.

¹⁸ Doc. 0890005.

¹⁹ Doc. 0896927.

²⁰ Doc. 0890012.

²¹ Doc. 0890013.

²² Doc. 0896928.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. Alexandre Cony aduziu, ainda:

Referente as ordens, Opero opções pelo método de fila. 2 a 3 opções ao mesmo tempo, Referente as ordens do mesmo comitente (omc), em nenhum momento as ordens tinham intenção de serem executadas com o mesmo comitente ou chamadas de zé com zé. Elas se davam em reação a mudanças bruscas de mercado para proteger o capital investido. Na maioria das vezes eram feitas no leilão pois não havia tido como cancelar e com ordens em vários centavos pra cima ou pra baixo poderia causar um prejuízo muito grande e irreversível.

Referente as ordens de volume alto operava com muitos lotes de opções 100 200k e 500k por dia fazia 2 a 3 milhões de opções e as vezes em mais de uma opção e essas ordens representavam 5 a 10 % do volume diário e em nenhum momento isto era para simular um volume de compra ou venda maior que os negócios tanto que em várias vezes as ordens eram executadas. e eu zerava depois, acho estranho ser questionado por isso se diariamente vemos corretoras grandes e estrangeiras (credit suisse, ubs, morgan stanley, tulley e outras) fazendo isso diariamente nas opções de Petrobrás e acredito sem serem questionadas por isso, ocorre todos os dias em volume muito alto, como elas, a ordem esta na pedra e pronta pra ser executada por qualquer contra parte.

Sem mais e pronto a esclarecer qualquer outra dúvida

Alexandre Cony

20. Diante das informações obtidas, a SMI lavrou, em 12.12.2019, peça acusatória (“Termo de Acusação” ou “TA”)²³ em face dos Acusados por prática de manipulação de preço no mercado de valores mobiliários, (i) no período de 01.03.2016 a 31.03.2017, através de operações de mesmo comitente; e (ii) no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, através de ofertas artificiais de negociação.

III. ACUSAÇÃO

21. A SMI concluiu pela existência de elementos suficientes de autoria e materialidade de prática de manipulação de preço de diferentes séries de opções sobre ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A., (i) no período de 01.03.2016 a 31.03.2017, através de operações de mesmo comitente²⁴; e (ii) no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, através de ofertas artificiais de negociação²⁵.

22. Conforme apurado pela Acusação, Alexandre Cony, com autorização de Moisely

²³ Doc. 0896929.

²⁴ Conforme detalhado no Doc. 0890046.

²⁵ Conforme detalhado no Doc. 0890047.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Martins²⁶, realizou (i) operações de mesmo comitente (OMC) com o objetivo de criar pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para a execução de outras ofertas da investidora; e (ii) a prática de *spoofing*, que consiste na inserção de ofertas de compra ou de venda com lote expressivo (“ofertas artificiais”) com o objetivo de simular pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas da investidora posicionadas no lado oposto do livro no preço pretendido.

23. O resumo das operações realizadas por Moisely Martins e os respectivos benefícios financeiros constam na tabela a seguir:

Quantidade de Práticas	Tipo de Prática	Período de Prática	Benefício Auferido
3.398	OMC	01.03.2016 a 31.03.2017	R\$ 414.315,00
388	<i>spoofing</i>	02.01.2017 a 06.03.2017	R\$ 132.854,00

Fonte: B3

24. Segundo apontado pela Acusação, a ocorrência de OMC induzida pelos Acusados seguiu o ciclo infra:

(1º) Criação de falsa liquidez: inserção de camadas de ofertas sem o propósito de fechar negócio que alteram o spread do livro de ofertas. A intenção do investidor é a de influenciar outros investidores a incluir ou melhorar as respectivas ofertas no livro.

(2º) Reação de investidores: investidores reagem ao registro da camada de ofertas.

(3º) Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta agressora com consequente execução de negócio contra as ofertas dos investidores que reagiram à camada de ofertas manipuladoras.

²⁶ Doc. 0896928.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(4º) Cancelamento: após a realização dos negócios, a camada de ofertas manipuladoras é cancelada.

25. Além disso, a SMI observou que as ofertas expressivas supostamente simuladas pelos Acusados eram 30 vezes maiores que as ofertas agressoras, e que assim, as ofertas artificiais agrediam parcialmente o saldo da oferta expressiva registrada anteriormente por Moisely Martins, gerando OMC intencionalmente.

26. A prática supramencionada gerou a liquidez artificial dos ativos de tal modo que os investidores foram vítimas de erro ao negociarem os ativos a preços que agredissem o saldo restante da oferta do lado oposto do livro.

27. A cronologia dos fatos, segundo disposto no Termo de Acusação, seria: **(i)** posicionamento de oferta em um dos lados do livro; **(ii)** registro de oferta agressora no lado oposto do livro, de tamanho menor que o da oferta expressiva, gerando OMC; e **(iii)** o saldo remanescente da oferta expressiva foi executado por ofertas de outros investidores.

28. Nesse sentido, a SMI analisou algumas operações realizadas pelos Acusados e que seguiram o padrão mencionado acima.

29. A Tabela 2, extraída do Termo de Acusação, mostra o livro de ofertas de PETRC17 no pregão de 03.03.2016, no qual Moisely Martins inseriu 30.000 opções de oferta de compra de ações da PETRC17 ao preço de R\$ 0,15, às 12h35min56s563ms:

Tabela 2 – Livro de ofertas de PETRC17 em 03.03.2016, às 12h35min56s564ms, com destaque para a oferta registrada por Moisely

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Cliente	Qtde	Preço	Preço	Qtde	Cliente	Part	Hora
12:35:56.563	86	Moisely	30.000	0,15	0,16	500		172	11:58:35.145
12:33:19.459	39		49.900	0,14	0,16	7.000		114	12:12:22.145
12:33:37.948	40		18.400	0,14	0,16	46.000		8	12:32:24.304
12:33:57.776	86		100	0,14	0,16	600		45	12:35:12.446
12:34:05.460	40		77.600	0,14	0,16	15.000		45	12:35:56.343

Fonte: B3

30. Às 12h36min13s532 Moisely Martins fez 6 ofertas de venda sucessivas de 100 opções, agredindo a oferta de 30.000 opções registradas anteriormente, gerando 6 OMC:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 3 – Negócios com PETRC17 executados em 03.03.2016, entre 12h36m13s532ms e 12h38m14s147ms

Saldo da Oferta de Compra	Oferta de Compra					Num. Neg.	Oferta de Venda				
	Hora	Part	Cliente	Qtde	Preço R\$		Preço R\$	Qtde	Cliente	Part	Hora
30.000	12:35:56	86	Moisely	30.000	0,15	6.570	0,15	100	Moisely	86	12:36:13
29.900						6.580	0,15	100	Moisely	86	12:36:48
29.800						6.590	0,15	100	Moisely	86	12:37:13
29.700						6.600	0,15	100	Moisely	86	12:37:44
29.600						6.610	0,15	100	Moisely	86	12:37:47
29.500						6.620	0,15	100	Moisely	86	12:38:14
29.400						6.630	0,15	20.000	M.D.P.	86	12:38:14
9.400											

Fonte: B3

31. A oferta de venda de 30.000 opções resultou em 7 negócios, dos quais 6 foram OMC intencionais geradas por Moisely Martins e 1 foi realizada contra M.D.P, cliente da mesma corretora que Moisely Martins, induzido pela simulação de liquidez.

32. O benefício financeiro obtido pela prática observada nas Tabelas 2 e 3 foi de R\$ 200,00, resultado da multiplicação da quantidade de opções negociadas pela diferença de *spread* identificada antes da oferta expressiva da cliente ser agredida por ofertas do mercado.

33. Em relação à prática de *spoofing*, a SMI observou o seguinte *modus operandi*:

(1º) Posicionamento de oferta em um dos lados do livro para a execução de negócio ("Oferta pretendida").

(2º) Registro de oferta expressiva no lado oposto do livro ao que foi registrada a oferta firme com o propósito de exercer pressão compradora ou vendedora e influenciar a decisão de operações de outros investidores ("Oferta artificial").

(3º) Reação do mercado ao registro da oferta expressiva e, consequentemente, execução da oferta firme de Moisely Martins no lado oposto do livro.

(4º) Cancelamento da oferta expressiva.

34. A Acusação também classificou o seguinte ciclo como sendo prática de *spoofing*:

(1º) Registro de oferta expressiva com o propósito de exercer pressão compradora ou vendedora e influenciar a decisão de operações de outros investidores ("Oferta artificial").

(2º) Reação do mercado ao registro da oferta artificial.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(3º) Registro de oferta agressora, com consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da oferta expressiva.

(4º) Cancelamento da oferta artificial.

35. A Tabela 5, também parte do Termo de Acusação, demonstra 388 práticas de *spoofing* realizadas por Moisely Martins, no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, em 42 pregões, conforme abaixo:

Tabela 5 – Práticas de *spoofing* identificadas nas operações realizadas por Moisely no período de 02.01.2017 a 31.03.2017

Ativo	Qtde. de práticas de <i>spoofing</i>	Nº de negócios decorrentes das práticas de <i>spoofing</i>	Lucro em diferencial de <i>spread</i> (R\$)
PETRB16	122	288	41.221,00
PETRB8	99	183	36.343,00
PETRC52	33	90	9.828,00
PETRC18	32	101	13.360,00
PETRA96	28	57	8.908,00
PETRB77	28	46	8.674,00
PETRB15	17	29	5.538,00
PETRC16	17	27	4.862,00
PETRA15	7	12	936,00
PETRA97	4	18	2.564,00
PETRD19	1	1	620,00
Total	388	852	132.854,00

Fonte: B3

36. A Tabela 6 abaixo apresenta a execução da 1ª etapa do ciclo de *spoofing* (posicionamento de oferta em um dos lados do livro) às 12:46min06s910ms, quando do registro de 96.000 opções ao preço de R\$ 0,15:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 6 - Livro de ofertas de PETR88 às 12h46min06s910ms, com destaque para as ofertas registradas por Moisely

Ofertas de compra					Ofertas de venda				
Hora	Part	Cliente	Qtde.	Preço	Preço	Qtde.	Cliente	Part	Hora
*	120		50.000	0.14	0.15	35.000		3	12:45:32.151
*	86		95.000	0.14	0.15	5.000		23	12:45:44.763
*	3		7.500	0.14	0.15	96.000	Moisely	86	12:46:06.910
*	86		4.400	0.14	0.16	19.400		107	11:29:43.341
*	129		50.000	0.14	0.16	24.200		45	11:29:43.404
*	86		100	0.14	0.16	51.000		86	11:30:24.382
*	86		100	0.14	0.16	20.000		86	11:30:37.638
*	86		100	0.14	0.16	24.500		45	11:30:41.135
*	90		2.100	0.14	0.16	102.000		8	11:31:18.347
*	386		100	0.14	0.16	24.900		45	11:31:45.041
*	86		100	0.14	0.16	84.300		86	11:31:59.673
*	86		2.900	0.14	0.16	74.300		45	11:34:25.847
*	129		50.000	0.14	0.16	15.000		386	11:35:10.558
*	3		25.000	0.14	0.16	100		86	11:39:04.562
09:48:16.662	114		7.000	0.14	0.16	142.500		45	11:43:16.127
10:08:12.594	107		20.000	0.14	0.16	20.100		120	12:27:01.091
10:08:12.707	45		186.200	0.14	0.16	100		86	12:29:53.744
10:16:53.153	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:16:53.461	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:16:53.462	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.877
10:33:22.450	8		102.000	0.14	0.16	300		107	12:30:46.729
10:33:22.450	3		3.000	0.14	0.16	200		107	12:31:05.205
10:34:56.122	86		50.000	0.14	0.16	100		107	12:31:18.192
10:55:15.015	86		5.000	0.14	0.16	15.000		45	12:16:52.681
11:14:16.634	45		45.900	0.14	0.16	100		86	12:41:53.647
11:47:12.129	39		10.000	0.14	0.17	48.700		86	10:20:01.436
12:09:32.733	735		5.000	0.14	0.17	100		86	10:20:04.687
12:09:46.660	86		1.000	0.14	0.17	50.000		86	10:20:07.258
12:12:25.207	86		4.000	0.14	0.17	20.000		107	10:20:07.308
12:33:13.908	3		1.000	0.14	0.17	71.000		45	10:20:07.307
12:33:25.261	3		2.000	0.14	0.17	78.000		86	10:20:50.240
12:36:45.977	174		10.000	0.14	0.17	165.700		45	10:21:04.231
12:37:07.340	3		1.000	0.14	0.17	92.000		8	10:22:00.781
12:38:17.776	45		50.700	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.319
12:41:47.332	86		100	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
12:45:17.049	120		7.000	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
12:45:20.802	308		1.000	0.14	0.17	1.800		147	10:25:58.877

*Ofertas inseridas em pregões anteriores.

Fonte: B3

37. Abaixo, observou-se pela Acusação a 2ª etapa do ciclo de *spoofing* (inserção de oferta expressiva no lado oposto do livro com o propósito de exercer pressão no livro de ofertas), em que Moisely Martins registrou a ordem de compra de 4.000.000 opções ao preço de R\$ 0,14, com o propósito de exercer pressão compradora no livro de ofertas e induzir outros investidores a melhorarem o preço de compra:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 7 - Livro de ofertas de PETRB8 às 12h46m12s480ms, com destaque para as ofertas registradas por Moisely

Ofertas de compra					Ofertas de venda				
Hora	Part	Cliente	Qtde.	Preço	Preço	Qtde.	Cliente	Part	Hora
*	120		50.000	0.14	0.15	35.000		3	12:45:32.151
*	86		95.000	0.14	0.15	5.000		23	12:45:44.763
*	3		7.500	0.14	0.15	96.000	Moisely	86	12:46:06.910
*	86		4.400	0.14	0.15	20.000		107	12:46:06.911
*	129		50.000	0.14	0.16	19.400		107	11:29:43.341
*	86		100	0.14	0.16	24.200		45	11:29:43.404
*	86		100	0.14	0.16	51.000		86	11:30:24.382
*	86		100	0.14	0.16	20.000		86	11:30:37.638
*	90		2.100	0.14	0.16	24.500		45	11:30:41.135
*	386		100	0.14	0.16	102.000		8	11:31:18.347
*	86		100	0.14	0.16	24.900		45	11:31:45.041
*	86		2.900	0.14	0.16	84.300		86	11:31:59.673
*	129		50.000	0.14	0.16	74.300		45	11:34:25.847
*	3		25.000	0.14	0.16	15.000		386	11:35:10.558
09:48:16.662	114		7.000	0.14	0.16	100		86	11:39:04.562
10:08:12.594	107		20.000	0.14	0.16	142.500		45	11:43:16.127
10:08:12.707	45		186.200	0.14	0.16	20.100		120	12:27:01.091
10:16:53.153	45		51.200	0.14	0.16	100		86	12:29:53.744
10:16:53.461	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:16:53.462	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:33:22.450	8		102.000	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.877
10:33:22.450	3		3.000	0.14	0.16	300		107	12:30:46.729
10:34:56.122	86		50.000	0.14	0.16	200		107	12:31:05.205
10:55:15.015	86		5.000	0.14	0.16	100		107	12:31:18.192
11:14:16.634	45		45.900	0.14	0.16	15.000		45	12:16:52.681
11:47:12.129	39		10.000	0.14	0.16	100		86	12:41:53.647
12:09:32.733	735		5.000	0.14	0.17	48.700		86	10:20:01.436
12:09:46.660	86		1.000	0.14	0.17	100		86	10:20:04.687
12:12:25.207	86		4.000	0.14	0.17	50.000		86	10:20:07.258
12:33:13.908	3		1.000	0.14	0.17	20.000		107	10:20:07.308
12:33:25.261	3		2.000	0.14	0.17	71.000		45	10:20:07.307
12:36:45.977	174		10.000	0.14	0.17	78.000		86	10:20:50.240
12:37:07.340	3		1.000	0.14	0.17	165.700		45	10:21:04.231
12:38:17.776	45		50.700	0.14	0.17	92.000		8	10:22:00.781
12:41:47.332	86		100	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.319
12:45:17.049	120		7.000	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
12:45:20.802	308		1.000	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
2º 12:46:12.480	86	Moisely	4.000.000	0.14	0.17	1.800		147	10:25:58.877

*Ofertas inseridas em pregões anteriores.

Fonte: B3

38. Seguindo os critérios acima expostos, a Acusação apontou que, em linha com precedentes desta Autarquia²⁷, a inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas nos termos descritos neste caso concreto preenche todos os requisitos para a configuração da prática de manipulação de preços (ICVM nº 08/1979, I e II, “b”):

“Utilização de processo ou artifício: inserção de ofertas artificiais no livro de ofertas; Destinados a promover cotações enganosas, artificiais: como demonstrado, a inserção das ofertas artificiais tinha por finalidade causar pressão compradora ou vendedora que

²⁷ PAS CVM nº RJ2013/5194, Rel. Dir. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. 19.12.2014; e PAS CVM nº RJ2016/7192, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.03.2018



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

restavam por levar à consecução de negócio previamente pretendido na outra ponta do livro a preço distinto do que o mercado estava efetivamente praticando, provocando cotações enganosas. Em verdade, a estratégia foi implementada justamente nas situações em que não havia contraparte para o negócio pretendido, levando investidores a negociarem em preço distinto após o aumento da pressão compradora ou vendedora; Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram artificialmente produzidas: conforme demonstrado, o artifício utilizado induziu terceiros a negociar valores mobiliários com base na pressão compradora ou vendedora causada pelas ofertas artificiais; Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir terceiros a negociar com base nessas cotações falsas: as características das ofertas artificiais inseridas - notadamente as etapas dos ciclos de layering e spoofing discriminadas - deixam clara a intenção do investidor de causar pressão compradora ou vendedora no ativo para viabilizar negócio pretendido em preço distinto do qual o mercado estava negociando o ativo.”²⁸

39. Pelas razões expostas, a SMI acusou Moisely Martins e Alexandre Cony, na qualidade de investidora e mandatário, respectivamente, de infração ao inciso I da então vigente ICVM nº 08/1979, em decorrência da prática de manipulação de preços, nos termos descritos no inciso II, "b", da referida Instrução, de diferentes séries de opções sobre ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. (i) no período de 01.03.2016 a 31.03.2017, através de operações de mesmo comitente; e (ii) no período de 02.01.2017 a 06.03.2017, através de ofertas artificiais de negociação.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

40. A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação, por meio do Parecer nº 00269/2019/GJU – 4/PFE-CVM/PGF/AGU²⁹, entendeu estarem atendidos os requisitos previstos nos arts. 5º e 6º da ICVM nº 607/2019³⁰, vigente à época dos fatos, ressaltando apenas quanto à exigência de que trata o inciso VI do art. 6º do citado normativo, no que se refere à comunicação ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro.

²⁸ Doc. 0896929, p. 7.

²⁹ Doc. 0904410.

³⁰ A Instrução CVM nº 607/2019 foi revogada pela Resolução CVM nº 45/2021, de 31.08.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

41. Assim, a SMI, encaminhou ao Superintendente Geral da CVM proposta de comunicação ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro em relação a indícios relacionados à hipótese de crime previsto no art. 27-C, da Lei nº 6.385/76, tendo sido enviado o Ofício nº 25/2020/CVM/SGE ao Ministério Público do Rio de Janeiro em 24.01.2020³¹.

V. DEFESA

42. Regularmente intimados através de edital, publicado em 20.02.2020³², os Acusados não apresentaram defesa.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

43. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 29.09.2020³³. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído à Diretora Flávia Perlingeiro, em 12.01.2021³⁴, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022³⁵.

44. Em 12.07.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM³⁶, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

³¹ Doc. 0923223.

³² Doc. 0941536.

³³ Doc. 1107319.

³⁴ Doc. 1176171.

³⁵ Doc. 1424420.

³⁶ Doc. 1823678.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.010831/2019-37

Reg. Col. 1930/20

Acusados: Moiseley Martins da Silva
Alexandre Cony dos Santos Junior

Assunto: Apurar responsabilidade por violação ao item I c/c item II, alínea “b”, da Instrução CVM nº 08/1979, por suposta manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação, nas modalidades de operações de mesmo comitente (OMC) intencionais e *spoofing*.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SMI em face dos Acusados, por alegada infração ao item I c/c item II, alínea “b”, da então vigente ICVM nº 08/1979, em razão de manipulação de preços de diferentes séries de opções sobre ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A., **(i)** no período compreendido entre 01.03.2016 e 31.03.2017, por meio de **operações de mesmo comitente intencional**, consistente na inserção de ofertas artificiais de opções de ações, com o objetivo de criar pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para negociações de outras ofertas dos Acusados; **(ii)** no período compreendido entre 02.01.2017 a 06.03.2017, por meio da prática de **spoofing**, consistente na inserção de ordens artificiais de compra ou de venda com lotes expressivos de ações, com o objetivo de simular pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas da Investidora posicionadas no lado oposto do livro no preço pretendido.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Conforme descrito no Relatório, as investigações da SMI tiveram origem em comunicação enviada pela BSM à CVM, apontando a existência de indícios de OMCs intencionais e *spoofing* em operações realizadas por Alexandre Cony em nome de Moisely Martins através da Corretora.
3. Não tendo sido apresentada defesa, o presente voto se restringirá à análise de mérito da Acusação, observado que a revelia de acusados em processos administrativos sancionadores junto à CVM não se confunde com qualquer modalidade de confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução CVM nº 45/2021².
4. De todo modo, será considerada a resposta ao Ofício nº 63/2019/CVM/SMI/GMA-1, apresentada por Alexandre Cony³, ainda em sede das investigações prévias.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5. Sem questões preliminares a serem enfrentadas, passo a tecer breves considerações acerca das imputações feitas aos Acusados, consistente na manipulação de preço por meio das práticas de operações de mesmo comitente e de *spoofing*.
6. Como bem definido pela BSM, “[a] OMC pode ser utilizada de forma intencional, com o objetivo de simular demanda ou oferta do ativo e, com isso, influenciar a decisão de compra ou de venda dos demais investidores a negociarem em patamar de preço que favoreça a realização de negócios do cliente que realizou a OMC. A distinção entre as operações sistemáticas e com características de intencionalidade e as aleatórias e não intencionais é feita com base na participação relativa de cada investidor em termos de número de negócios e volume financeiro negociado, partindo da premissa de que, havendo intencionalidade, as operações serão sistematicamente realizadas”⁴.

² Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados.

³ Doc. 0896928.

⁴ Doc. 0889992, p. 2

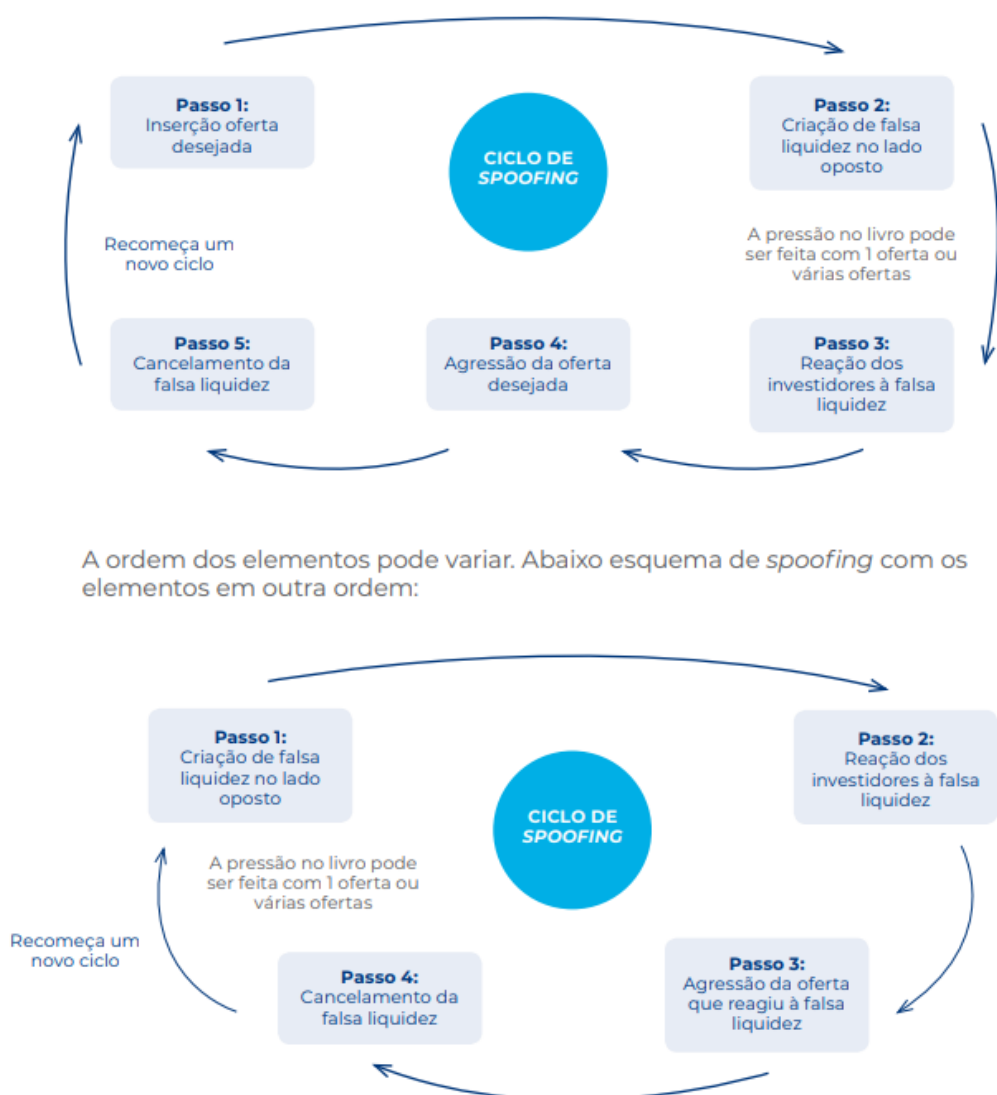


COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. *Spoofing*, por sua vez, “tem como característica a inserção de ofertas de compra ou de venda com lote expressivo, com o objetivo de exercer pressão compradora ou vendedora no livro de ofertas e, com isso, atrair contrapartes para execução de ofertas constantes no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios, os clientes cancelam as ofertas expressivas. (...) Também são consideradas práticas abusivas de spoofing as ocorrências que apresentam como etapa inicial o posicionamento em um dos lados do livro e posterior inserção de oferta expressiva sem propósito de fechar negócio”⁵. Destaco, assim, o ciclo de spoofing no esquema abaixo⁶:



⁵ Disponível em <<https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/Rotina-Layering-Spoofing.pdf>>.

⁶ Disponível em <<https://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AE490CA7DB66DB8017DC9C044BB5C58>>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. De modo a não tornar este voto desnecessariamente repetitivo, me reporto às considerações teóricas acerca do tema ora em análise já expostas no julgamento do PAS CVM nº 19957.009452/2018-13, de minha relatoria.

9. Cabe pontuar que, diferentemente do regime legal que tipificou a prática como crime, no ilícito administrativo de manipulação de mercado não está previsto como elemento para a sua caracterização a obtenção de vantagem indevida pelo manipulador, nem, tampouco, a existência de prejuízo a terceiros. Trata-se, pois, de infração de mera conduta: basta a negociação de determinado ativo com a intenção de alterar artificialmente o mercado em relação a sua oferta e/ou demanda, de modo a induzir terceiros à negociação de valores mobiliários.

10. Em suma, a manipulação de preços pode ser descrita da seguinte maneira:

a) **Criação de falsa liquidez**: Visando influenciar investidores a incluir ou melhorar suas ofertas, induzindo pressão compradora ou vendedora, alterando o spread do livro, por meio de:

i. Se **OMC**: Inserção de ofertas artificiais com ordens de compra e venda, que são fechadas intencionalmente entre mesmos comitentes, em montante inferior ao da oferta expressiva, atraindo investidores para a execução de outras operações;

ii. Se **spoofing**: Registro de oferta de quantidade expressiva.

b) **Reação de investidores**: Investidores reagem ao registro da(s) oferta(s) artificial(is).

c) **Posicionamento e execução de oferta-alvo**: registro de oferta no lado oposto (antes de forma concomitante ao passo (a)) com consequente execução de negócios contra as ofertas dos investidores que reagiram ao registro da oferta artificial (*spoofing*); ou registro de oferta agressora no lado oposto do livro, de tamanho menor que o da oferta expressiva, gerando OMC, para gerar atração de contrapartes para a execução de outras ofertas dos Acusados.

d) **Cancelamento**: nas práticas de *spoofing* após a realização dos negócios, a(s) oferta(s) artificial(is) é(são) cancelada(s). Nas OMCs, o saldo remanescente da oferta expressiva era executado por ofertas de outros investidores.

11. Com efeito, a inserção concomitante de ordens de compra e de venda de um mesmo ativo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

por um investidor ou o cancelamento de ordens após a realização de um negócio não configuram, por si só, a prática de manipulação de preços.

12. Para que seja configurada a aludida prática vedada, deve-se analisar se o conjunto de provas e indícios juntados aos autos evidenciam a cronologia da criação de falsa liquidez descrita acima, de modo a restarem preenchidos os elementos normativos do ilícito em questão, quais sejam: **(i)** utilização de um artifício, mediante inserção de ofertas artificiais nos livros; **(ii)** promoção de cotações artificiais através de criação de camadas artificiais que exercem pressão compradora ou vendedora; **(iii)** indução de terceiros a negociar os ativos cujas cotações foram afetadas, com base em ordens artificiais colocadas nos livros de ofertas; e **(iv)** conduta dolosa de causar a simulação de pressão compradora ou vendedora em ativos para viabilizar o negócio pretendido com preço distinto daquele originalmente existente no mercado.

13. Assim, cumpre avaliar, no caso concreto, se a atuação dos Acusados se configura como conduta proibida pela ICVM nº 08/1979, vigente à época, ou se se trata de prática regular de compra e venda de ações negociadas em bolsa.

III. MATERIALIDADE E AUTORIA

14. De modo objetivo, antecipo minha posição no sentido de que assiste razão à SMI com relação à imputação de manipulação de preços por meio da utilização de ofertas artificiais de negociação formulada. A Acusação reuniu farto conjunto probatório que confirma o acerto quanto a tal capitulação.

15. No presente PAS, a comprovação da materialidade do ilícito passa pela demonstração de que as estratégias descritas pela Acusação (OMC e *spoofing*) configuram manipulação de preços, conforme descrito na alínea “b” do item II da ICVM nº 08/1979, e que a manipulação de preços de fato ocorreu, isto é, se restou comprovado que as estratégias, nos contornos descritos pela SMI, preencheram os requisitos para a configuração do tipo no caso concreto.

16. Ao ser questionado por meio do Ofício nº 63/2019/CVM/SMI/GMA-1⁷, Alexandre Cony

⁷ Doc. 0896927.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apontou que “*em nenhum momento as ordens tinham intenção de serem executadas com o mesmo comitente [...]. Elas se davam em reação a mudanças bruscas de mercado para proteger o capital investido. Na maioria das vezes eram feitas no leilão pois não havia tido como cancelar e com ordens em vários centavos pra [sic] cima ou pra baixo poderia causar um prejuízo muito grande e irreversível*”.

17. No entanto, conforme bem observado pela Acusação, entendo que a justificativa apresentada não procede. Verifica-se que Alexandre Cony inseriu, de forma reiterada e sistemática, dezenas de ofertas de compra ou venda em pouquíssimos segundos, mesmo sem ter ofertas cobertas de venda ou compra por outros participantes, e, assim, (i) no caso do período em que adotada a estratégia via OMC intencionais, as ofertas artificiais agrediam parcialmente o saldo da oferta expressiva registrada anteriormente por Moisely Martins, e (ii) no período referente à prática de *spoofing*, as ofertas manipuladoras eram sistematicamente canceladas logo após a realização dos negócios, o que indicava sua intenção de criar situação artificial no livro de ofertas e executar negócio do outro lado do livro em preço distinto do qual o mercado estava negociando inicialmente os ativos.

18. De modo a exemplificar a estratégia de OMC praticada pelos Acusados, destaco abaixo as tabelas representativas do livro de ofertas de opção de compra das ações ordinárias da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás (PETRC17), referente ao pregão de 03.03.2016, extraídas do Termo de Acusação:

Tabela 2 - Livro de ofertas de PETRC17 em 03.03.2016, às 12h35min56s564ms, com destaque para a oferta registrada por Moisely¹

Ofertas de Compra					Ofertas de Venda				
Hora	Part	Cliente	Qtde	Preço	Preço	Qtde	Cliente	Part	Hora
12:35:56.563	86	Moisely	30.000	0,15	0,16	500		172	11:58:35.145
12:33:19.459	39		49.900	0,14	0,16	7.000		114	12:12:22.145
12:33:37.948	40		18.400	0,14	0,16	46.000		8	12:32:24.304
12:33:57.776	86		100	0,14	0,16	600		45	12:35:12.446
12:34:05.460	40		77.600	0,14	0,16	15.000		45	12:35:56.343

Fonte: B3

19. A Tabela 2 acima demonstra a inserção de uma oferta de compra de 30.000 opções, feita por Moisely Martins, ao melhor nível de preço a R\$ 0,15.

20. A Tabela 3, por sua vez, demonstra que houve inserção de 6 (seis) ofertas de venda de 100 opções em um intervalo de 14 segundos, das quais resultaram em 7 OMC intencionais:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 3 - Negócios com PETRC17 executados em 03.03.2016, entre 12h36m13s532ms e 12h38m14s147ms

Saldo da Oferta de Compra	Oferta de Compra					Num. Neg.	Oferta de Venda				
	Hora	Part	Cliente	Qtde	Preço R\$		Preço R\$	Qtde	Cliente	Part	Hora
30.000	12:35:56	86	Moisely	30.000	0,15	6.570	0,15	100	Moisely	86	12:36:13
29.900						6.580	0,15	100	Moisely	86	12:36:48
29.800						6.590	0,15	100	Moisely	86	12:37:13
29.700						6.600	0,15	100	Moisely	86	12:37:44
29.600						6.610	0,15	100	Moisely	86	12:37:47
29.500						6.620	0,15	100	Moisely	86	12:38:14
29.400						6.630	0,15	20.000	M.D.P.	86	12:38:14
9.400											

Fonte: B3

21. Após as OMC, o saldo remanescente da oferta expressiva foi executado por ofertas de outros investidores.

22. A prática intencional de OMC, demonstrada nas Tabelas 2 e 3, gerou para Moisely Martins benefício financeiro de R\$ 200,00, resultado obtido pela multiplicação da quantidade de opções negociadas, pela diferença de *spread* identificada antes da oferta expressiva da cliente ser agredida por ofertas do mercado:

Benefício Financeiro - Quantidade de Opções x Diferença de *spread*

Benefício Financeiro = 20.000 x (0,16-0,15)

Benefício Financeiro = R\$ 200,00

23. É relevante frisar que no período de 01.03.2016 a 31.03.2017 Moisely Martins gerou 3.398 OMC intencionais, restando claro, portanto, que a intenção dos Acusados era simular liquidez e atrair investidores para execução do restante das ofertas expressivas.

24. De igual modo, entendo que a estratégia de *spoofing* praticada pelos Acusados também restou devidamente demonstrada pela Acusação, consoante tabelas acostas no Termo de Acusação, representativas do livro de ofertas de opção de compra de ações da Petrobras com vencimento em fevereiro de 2017 (PETRB8), no período de 02.01.2017 a 06.03.2017.

25. A Tabela 6 demonstra a 1ª etapa do ciclo de *spoofing*, em que os Acusados inseriram oferta de venda de 96.000 opções PETRB8 ao preço de R\$ 0,15 às 12h46min06s910ms:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 6 - Livro de ofertas de PETRB8 às 12h46min06s910ms, com destaque para as ofertas registradas por Moisely

Ofertas de compra					Ofertas de venda				
Hora	Part	Cliente	Qtde.	Preço	Preço	Qtde.	Cliente	Part	Hora
*	120		50.000	0.14	0.15	35.000		3	12:45:32.151
*	86		95.000	0.14	0.15	5.000		23	12:45:44.763
*	3		7.500	0.14	0.15	96.000	Moisely	86	12:46:06.910
*	86		4.400	0.14	0.16	19.400		107	11:29:43.341
*	129		50.000	0.14	0.16	24.200		45	11:29:43.404
*	86		100	0.14	0.16	51.000		86	11:30:24.382
*	86		100	0.14	0.16	20.000		86	11:30:37.638
*	86		100	0.14	0.16	24.500		45	11:30:41.135
*	90		2.100	0.14	0.16	102.000		8	11:31:18.347
*	386		100	0.14	0.16	24.900		45	11:31:45.041
*	86		100	0.14	0.16	84.300		86	11:31:59.673
*	86		2.900	0.14	0.16	74.300		45	11:34:25.847
*	129		50.000	0.14	0.16	15.000		386	11:35:10.558
*	3		25.000	0.14	0.16	100		86	11:39:04.562
09:48:16.662	114		7.000	0.14	0.16	142.500		45	11:43:16.127
10:08:12.594	107		20.000	0.14	0.16	20.100		120	12:27:01.091
10:08:12.707	45		186.200	0.14	0.16	100		86	12:29:53.744
10:16:53.153	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:16:53.461	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:16:53.462	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.877
10:33:22.450	8		102.000	0.14	0.16	300		107	12:30:46.729
10:33:22.450	3		3.000	0.14	0.16	200		107	12:31:05.205
10:34:56.122	86		50.000	0.14	0.16	100		107	12:31:18.192
10:55:15.015	86		5.000	0.14	0.16	15.000		45	12:16:52.681
11:14:16.634	45		45.900	0.14	0.16	100		86	12:41:53.647
11:47:12.129	39		10.000	0.14	0.17	48.700		86	10:20:01.436
12:09:32.733	735		5.000	0.14	0.17	100		86	10:20:04.687
12:09:46.660	86		1.000	0.14	0.17	50.000		86	10:20:07.258
12:12:25.207	86		4.000	0.14	0.17	20.000		107	10:20:07.308
12:33:13.908	3		1.000	0.14	0.17	71.000		45	10:20:07.307
12:33:25.261	3		2.000	0.14	0.17	78.000		86	10:20:50.240
12:36:45.977	174		10.000	0.14	0.17	165.700		45	10:21:04.231
12:37:07.340	3		1.000	0.14	0.17	92.000		8	10:22:00.781
12:38:17.776	45		50.700	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.319
12:41:47.332	86		100	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
12:45:17.049	120		7.000	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
12:45:20.802	308		1.000	0.14	0.17	1.800		147	10:25:58.877

*Ofertas inseridas em pregões anteriores.

Fonte: B3

26. Em seguida, os Acusados inseriram oferta manipuladora expressiva de compra de 4.000.000 de opções PETRB8 ao preço de R\$ 0,14 às 12h46min12s480ms, consistente na 2ª etapa do ciclo, conforme indicado na Tabela 7 abaixo:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 7 - Livro de ofertas de PETR88 às 12h46m12s480ms, com destaque para as ofertas registradas por Moisely

Ofertas de compra					Ofertas de venda				
Hora	Part	Cliente	Qtde.	Preço	Preço	Qtde.	Cliente	Part	Hora
*	120		50.000	0.14	0.15	35.000		3	12:45:32.151
*	86		95.000	0.14	0.15	5.000		23	12:45:44.763
*	3		7.500	0.14	0.15	96.000	Moisely	86	12:46:06.910
*	86		4.400	0.14	0.15	20.000		107	12:46:06.911
*	129		50.000	0.14	0.16	19.400		107	11:29:43.341
*	86		100	0.14	0.16	24.200		45	11:29:43.404
*	86		100	0.14	0.16	51.000		86	11:30:24.382
*	86		100	0.14	0.16	20.000		86	11:30:37.638
*	90		2.100	0.14	0.16	24.500		45	11:30:41.135
*	386		100	0.14	0.16	102.000		8	11:31:18.347
*	86		100	0.14	0.16	24.900		45	11:31:45.041
*	86		2.900	0.14	0.16	84.300		86	11:31:59.673
*	129		50.000	0.14	0.16	74.300		45	11:34:25.847
*	3		25.000	0.14	0.16	15.000		386	11:35:10.558
09:48:16.662	114		7.000	0.14	0.16	100		86	11:39:04.562
10:08:12.594	107		20.000	0.14	0.16	142.500		45	11:43:16.127
10:08:12.707	45		186.200	0.14	0.16	20.100		120	12:27:01.091
10:16:53.153	45		51.200	0.14	0.16	100		86	12:29:53.744
10:16:53.461	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:16:53.462	45		51.200	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.564
10:33:22.450	8		102.000	0.14	0.16	51.200		45	12:30:16.877
10:33:22.450	3		3.000	0.14	0.16	300		107	12:30:46.729
10:34:56.122	86		50.000	0.14	0.16	200		107	12:31:05.205
10:55:15.015	86		5.000	0.14	0.16	100		107	12:31:18.192
11:14:16.634	45		45.900	0.14	0.16	15.000		45	12:16:52.681
11:47:12.129	39		10.000	0.14	0.16	100		86	12:41:53.647
12:09:32.733	735		5.000	0.14	0.17	48.700		86	10:20:01.436
12:09:46.660	86		1.000	0.14	0.17	100		86	10:20:04.687
12:12:25.207	86		4.000	0.14	0.17	50.000		86	10:20:07.258
12:33:13.908	3		1.000	0.14	0.17	20.000		107	10:20:07.308
12:33:25.261	3		2.000	0.14	0.17	71.000		45	10:20:07.307
12:36:45.977	174		10.000	0.14	0.17	78.000		86	10:20:50.240
12:37:07.340	3		1.000	0.14	0.17	165.700		45	10:21:04.231
12:38:17.776	45		50.700	0.14	0.17	92.000		8	10:22:00.781
12:41:47.332	86		100	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.319
12:45:17.049	120		7.000	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
12:45:20.802	308		1.000	0.14	0.17	51.200		45	10:16:40.320
2ª 12:46:12.480	86	Moisely	4.000.000	0.14	0.17	1.800		147	10:25:58.877

*Ofertas inseridas em pregões anteriores.

Fonte: B3

27. A Tabela 8, por sua vez, demonstra a 3ª etapa do ciclo de *spoofing*, consistente na reação do mercado à oferta manipuladora, que agrediu a oferta inicial de compra de Moisely Martins:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 8 - Negócio nº 4.340 envolvendo 96.000 opções de PETR8 executado às 12h46m12s494ms

Ofertas de compra						Ofertas de venda					
	Hora	Part	Cliente	Qtde.	Preço		Preço	Qtde.	Cliente	Part	Hora
3º	12:46:12.494	45		140.700	0.15	4.320	0.15	35.000		3	12:45:32.151
						4.330	0.15	5.000		23	12:45:44.763
						4.340	0.15	96.000	Moisely	86	12:46:06.910
	*	120		50.000	0.14		0.15	20.000		107	12:46:06.911
	*	86		95.000	0.14		0.16	19.400		107	11:29:43.341
	*	3		7.500	0.14		0.16	24.200		45	11:29:43.404
	*	86		4.400	0.14		0.16	51.000		86	11:30:24.382
	*	129		50.000	0.14		0.16	20.000		86	11:30:37.638
	*	86		100	0.14		0.16	24.500		45	11:30:41.135
	*	86		100	0.14		0.16	102.000		8	11:31:18.347
	*	86		100	0.14		0.16	24.900		45	11:31:45.041
	*	90		2.100	0.14		0.16	84.300		86	11:31:59.673
	*	386		100	0.14		0.16	74.300		45	11:34:25.847
	*	86		100	0.14		0.16	15.000		386	11:35:10.558
	*	86		2.900	0.14		0.16	100		86	11:39:04.562
	*	129		50.000	0.14		0.16	142.500		45	11:43:16.127
	*	3		25.000	0.14		0.16	20.100		120	12:27:01.091
	09:48:16.662	114		7.000	0.14		0.16	100		86	12:29:53.744
	10:08:12.594	107		20.000	0.14		0.16	51.200		45	12:30:16.564
	10:08:12.707	45		186.200	0.14		0.16	51.200		45	12:30:16.564
	10:16:53.153	45		51.200	0.14		0.16	51.200		45	12:30:16.877
	10:16:53.461	45		51.200	0.14		0.16	300		107	12:30:46.729
	10:16:53.462	45		51.200	0.14		0.16	200		107	12:31:05.205
	10:33:22.450	8		102.000	0.14		0.16	100		107	12:31:18.192
	10:33:22.450	3		3.000	0.14		0.16	15.000		45	12:16:52.681
	10:34:56.122	86		50.000	0.14		0.16	100		86	12:41:53.647
	10:55:15.015	86		5.000	0.14		0.17	48.700		86	10:20:01.436
	11:14:16.634	45		45.900	0.14		0.17	100		86	10:20:04.687
	11:47:12.129	39		10.000	0.14		0.17	50.000		86	10:20:07.258
	12:09:32.733	735		5.000	0.14		0.17	20.000		107	10:20:07.308
	12:09:46.660	86		1.000	0.14		0.17	71.000		45	10:20:07.307
	12:12:25.207	86		4.000	0.14		0.17	78.000		86	10:20:50.240
	12:33:13.908	3		1.000	0.14		0.17	165.700		45	10:21:04.231
	12:33:25.261	3		2.000	0.14		0.17	92.000		8	10:22:00.781
	12:36:45.977	174		10.000	0.14		0.17	51.200		45	10:16:40.319
	12:37:07.340	3		1.000	0.14		0.17	51.200		45	10:16:40.320
	12:38:17.776	45		50.700	0.14		0.17	51.200		45	10:16:40.320
	12:41:47.332	86		100	0.14		0.17	1.800		147	10:25:58.877
	12:45:17.049	120		7.000	0.14		0.17	4.400		86	10:34:06.047
	12:45:20.802	308		1.000	0.14		0.17	89.800		45	10:27:11.336
2º	12:46:12.480	86		4.000.000	0.14		0.17	10.000		15	10:43:11.016

28. A 4ª e última etapa do ciclo consistente no cancelamento da oferta manipuladora de venda de 96.000 opções de ações.

29. A prática de *spoofing* demonstrada nas Tabelas acima gerou para Moisely Martins benefício financeiro de R\$ 960,00, resultado obtido pela multiplicação da quantidade de opções negociadas, pela diferença de *spread* identificada antes do registro da oferta expressiva, calculado como segue:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Benefício Financeiro - Quantidade de Opções x Diferença de *spread*

Benefício Financeiro = 96.000 x (0,15-0,14)

Benefício Financeiro = R\$ 960,00

30. É relevante frisar que no período compreendido de 02.01.2017 a 06.03.2017 Moisey Martins realizou a prática de *spoofing* 388 vezes, evidenciando que os Acusados tinham o objetivo de exercer pressão compradora ou vendedora no livro de ofertas e, com isso, atrair contrapartes para execução de suas ofertas constantes no lado oposto do livro.

31. No total, consoante exposto pela Acusação, os Acusados auferiram um benefício econômico de R\$ 414.315,00 somente com as operações de OMC intencionais, ao passo que a estratégia de *spoofing* resultou em um ganho de R\$ 132.854,00.

32. Os exemplos acima destacados ilustram, de maneira satisfatória, a prática reiterada e intencional dos Acusados de manipular preços de ativos, em afronta à eficiência informacional do mercado e, conseqüentemente, ao regular processo de formação de preços nos livros de oferta.

33. Cabe frisar que, em resposta ao Ofício nº 63/2019/CVM/SMI/GMA-1⁸, Alexandre Cony se limitou a afirmar que “*ach[a] estranho ser questionado por isso se diariamente vemos corretoras grandes e estrangeiras (Credit Suisse, Ubs, Morgan Stanley, Tullety e outras) fazendo isso diariamente nas opções de Petrobrás e acredito sem serem questionadas por isso, ocorre todos os dias em volume muito alto, como elas, a ordem está na pedra e pronta pra ser executada por qualquer contra parte*”.

34. Entretanto, o argumento de defesa não merece acolhimento. A esse respeito, destaco o importante esclarecimento trazido pelo ex-diretor Henrique Machado, em caso análogo ao deste PAS:

“Evidentemente, não é irregular ter ofertas em ambos os lados do livro, no de ofertas de venda e no de ofertas de compra. Também não é irregular registrar ofertas expressivas em qualquer desses lados. E tampouco é irregular cancelar rapidamente qualquer um desses registros. Entretanto, **quando esses elementos são organizados propositalmente em processo destinado a alterar a cotação de um valor mobiliário induzindo terceiro à sua compra ou venda, tem-se por caracterizada a manipulação de preços** de que trata o inciso I c/c item II, “b”, da

⁸ Doc. 0896927.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Instrução CVM nº 8/79, modalidade *spoofing*.⁹ (grifou-se)

35. Essa é a exata hipótese do caso ora analisado.

36. Assim, entendo que as condutas dos Acusados se caracterizam como manipulação de preços, ao inserir ordens artificiais criadas por conta da implementação das estratégias descritas neste voto, gerando informações falsas nos livros de ofertas e criando uma falsa pressão compradora ou vendedora e uma liquidez aparente, com o objetivo de “*eleva, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo terceiros à sua compra e venda*” (ICVM nº 08/1979, item II, alínea “b”).

37. Neste processo, a Acusação identificou nada menos que 3.398 operações de OMC intencionais e 388 práticas de *spoofing*¹⁰, e que, quanto a essas últimas, os Acusados inseriram, no mínimo, 6 (seis) ofertas artificiais num intervalo de pelo menos 10 (dez) minutos, e, após realização dos negócios, cancelou as ordens artificiais em um curtíssimo espaço de tempo.

38. A propósito, os Acusados sequer trouxeram argumentos ou indícios para rechaçar os critérios adotados pela Acusação, não logrando êxito em afastar as acusações que lhe foram imputadas¹¹.

39. No mesmo sentido, verifico que a inserção de ordens em níveis crescentes ou decrescentes de preços de um lado do livro gerou uma falsa pressão compradora ou vendedora e, consequentemente, induziu que terceiros negociassem os ativos com base nas condições artificiais criadas pelos Acusados, tendo em vista que eram inseridas sem a real intenção de serem executadas, na medida em que, no caso da prática de *spoofing*, eram canceladas imediatamente após a realização dos negócios pretendidos e, no caso das OMC, as operações tinham como objetivo criar pressão compradora ou vendedora e, com isso, atrair contrapartes para a execução de outras ofertas dos Acusados.

40. O caráter doloso da conduta dos Acusados, por sua vez, é corroborado no padrão de

⁹ PAS CVM nº 19957.005977/2016-18, Rel. Dir. Henrique Machado, j. 13.03.2018.

¹⁰ Doc. 0616149 e 0616152.

¹¹ Ainda que não tenham se manifestado formalmente, os Acusados foram convocados a apresentarem suas defesas, vide Edital de Citação (Doc. 0941536).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ofertas e cancelamentos por ele adotado, somado à elevada recorrência de tais práticas, que somaram relevantes 388 estratégias de *spoofing* no período de 02.01.2017 a 06.03.2017; além das 3.398 OMC no período de 01.03.2016 a 31.03.2017.

41. Especificamente em relação a Moisely Martins, importante destacar que, conforme informado por Alexandre Cony¹², ela, além de casada e ter outorgado procuração¹³ para este último, possuía conhecimento das ordens enviadas por ele e “*estava junto [...] nos envios das ordens*” — o que reforça sua conduta dolosa no caso ora analisado.

42. Ademais, é pouco crível que Moisely Martins não tivesse ciência das operações realizadas em seu nome por mais de um ano, as quais proporcionaram a ela um ganho expressivo que totalizou, no conjunto das práticas irregulares apontadas, de R\$ 574.169,00. Pesa, ainda, o fato de a referida acusada não ter apresentado qualquer tipo de impugnação.

43. Ainda que os Acusados não tenham impugnado os parâmetros adotados no Termo de Acusação, entendo que os filtros utilizados pela BSM e, posteriormente, pela SMI, foram suficientes para evidenciar as práticas tidas como irregulares.

44. Pelos motivos acima expostos, entendo ter restado configurada, no presente PAS, a prática de manipulação de preços por parte dos Acusados ao implementar as estratégias de OMC intencionais e *spoofing*, tendo em vista que a inserção de ordens de um lado de livro e a posterior execução do negócio do outro lado, e, no caso das de *spoofing*, seguidas pelo cancelamento das demais ofertas em um curto espaço de tempo — de forma reiterada e sistemática — criaram as condições para que todos os elementos do tipo estejam presentes.

45. Por fim, não obstante não ter sido objeto de impugnação pelo Acusado, considero oportuno destacar minha concordância com a fórmula utilizada pela SMI para calcular o benefício auferido pelos Acusados, a qual seguiu o entendimento desta Autarquia nos PAS CVM nº RJ 2016/7192, PAS CVM nº RJ 2018/4165 e PAS CVM nº 19957.005452/2016-82.

¹² Doc. 0896928.

¹³ Doc. 0890000.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

46. Nesse sentido, concluo que os Acusados auferiram por meio das estratégias de OMC e *spoofing* a quantia irregular no total de R\$ 574.169,00 (quinhentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais).

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

47. Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por infração ao item I, c/c o item II, alínea “b”, da ICVM nº 08/1979, em razão da prática de manipulação de preços envolvendo diversos ativos.

48. Para fins de dosimetria, observo que os fatos são anteriores à entrada em vigor das alterações à Lei nº 6.385/1976 trazidas pela Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de modo que considero, no que tange à aplicação de penalidades pela CVM no âmbito de processos administrativos sancionadores, para fins de aplicação da pena neste PAS, a redação anterior da Lei nº 6.385/1976.

49. A Lei nº 6.385/1976 com redação anterior à trazida pela Lei nº 13.506/2017 já previa que a penalidade de multa não pode exceder 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito.

50. Há, nos autos, elementos que evidenciam que os Acusados auferiram benefício econômico no montante de R\$ 414.315,00, por meio das 3.398 OMCs apontadas pela Acusação e R\$ 132.854,00, quanto às 388 estratégias de *spoofing*, totalizando o equivalente a R\$ 574.169,00 no somatório dos valores históricos. O Termo de Acusação não indicou, contudo, o valor auferido por cada acusado.

51. Assim, proponho que a multa a ser aplicada, equivalente a 2 (duas) vezes o valor da vantagem econômica obtida, atualizado pelo IPCA¹⁴ desde a data da última operação irregular em cada um dos períodos elencados pela Acusação até junho de 2023, referente ao último índice disponibilizado pelo BACEN, conforme anexo a este voto, seja repartida em proporções iguais entre os dois Acusados, haja vista que, segundo declarado por Alexandre Cony e não impugnado por Moisés Martins, eles teriam agido em coautoria.

¹⁴ <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAOPublico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

52. Seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso¹⁵, voto pela **condenação** à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 757.661,47** (setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) a cada um dos Acusados, pelo descumprimento ao item I c/c item II, “b”, da ICVM nº 08/1979.

53. Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação penal pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 25/2020/CVM/SGE¹⁶, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

¹⁵ PAS CVM nº 19957.009452/2018-13, Rel. Dir. Otto Lobo, j. 21.06.2022; PAS CVM nº 19957.009864/2019-34, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. 04.08.2020.

¹⁶ Doc. 0923223.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ANEXO ÚNICO

Atualização dos valores referentes à vantagem econômica auferida

Participante de Negociação	Tipo Prática	Período	Benefício Auferido (R\$)	Data da última operação irregular	Valor atualizado até 06/2023 (R\$)
W.S.A.C.C.T.V.M	OMC	01.03.2016 a 31.03.2017	414.315,00	31.03.2017	573.699,37
	<i>Spoofing</i>	02.01.2017 a 06.03.2017	132.854,00	06.03.2017	183.962,10
Total	-	-	574.169,00	-	757.661,47

Multa (2x)	1.515.322,94
-------------------	--------------

Obs.: Atualização pelo IPCA, obtido a partir da Calculadora do Cidadão, no site do Banco Central do Brasil.